

감사결과 처분요구서(3)

기관명 : 한국원자력안전기술원

연번	지 적 사 항	조치의견																																																		
3	종일 병가 사용자의 초과근무에 관한 사항 ○ 관련근거 - 「취업규칙」(8-2)에서 병가와 관련하여 아래와 같이 규정하고 있다. 제21조(병가) ① 직원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 년누계 2월의 범위안에서 병가를 허가할 수 있다. 다만, 해당직원이 업무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행 할 수 없거나 요양이 필요한 경우에는 당초 병가 기간을 합산하여 년 누계 6월의 범위 내에서 병가기간을 연장 승인할 수 있다. 1. 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행 할 수 없을 때 2. 전염병 이환으로 인하여 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때 3. 난산으로 인하여 추가요양이 필요할 때 ② 직원은 09:00부터 18:00까지의 근무시간 범위 내에서 병가를 시간(분) 단위로 분할하여 사용할 수 있으며, 분할하여 사용한 경우에는 제1항의 병가 사용 범위 내에서 해당 시간(분)만큼 차감한다. ○ 감사결과 확인된 사항 - ‘23년 1월부터 ‘24년 9월까지의 병가사용 내역을 검토한 결과, 아래와 같이 종일 병가를 사용한 병가자가 18시 이후 초과 근무를 한 것으로 확인되었다. <table><tr><th>소 속</th><th>성 명</th><th>날 짜</th><th>병가 사용</th><th>출/퇴근</th></tr><tr><td>○○○실</td><td>○○○</td><td>2023-06-16</td><td>금 09:00~18:00</td><td>17:33~22:00</td></tr><tr><td>○○○실</td><td>○○○</td><td>2023-07-18</td><td>화 09:00~18:00</td><td>20:08~21:50</td></tr><tr><td>○○○실</td><td>○○○</td><td>2023-07-27</td><td>목 09:00~18:00</td><td>19:31~22:00</td></tr><tr><td>○○○실</td><td>○○○</td><td>2023-08-25</td><td>금 09:00~18:00</td><td>19:24~22:00</td></tr><tr><td>○○○실</td><td>○○○</td><td>2024-04-23</td><td>화 09:00~18:00</td><td>18:48~20:15</td></tr><tr><td>○○○실</td><td>○○○</td><td>2024-05-30</td><td>목 09:00~18:00</td><td>17:46~20:06</td></tr><tr><td>○○○실</td><td>○○○</td><td>2024-06-11</td><td>화 10:00~18:00</td><td>19:57~21:03</td></tr><tr><td>○○○실</td><td>○○○</td><td>2024-07-22</td><td>월 09:00~18:00</td><td>19:04~20:16</td></tr><tr><td>○○○실</td><td>○○○</td><td>2024-09-06</td><td>금 09:00~18:00</td><td>19:20~22:00</td></tr></table>	소 속	성 명	날 짜	병가 사용	출/퇴근	○○○실	○○○	2023-06-16	금 09:00~18:00	17:33~22:00	○○○실	○○○	2023-07-18	화 09:00~18:00	20:08~21:50	○○○실	○○○	2023-07-27	목 09:00~18:00	19:31~22:00	○○○실	○○○	2023-08-25	금 09:00~18:00	19:24~22:00	○○○실	○○○	2024-04-23	화 09:00~18:00	18:48~20:15	○○○실	○○○	2024-05-30	목 09:00~18:00	17:46~20:06	○○○실	○○○	2024-06-11	화 10:00~18:00	19:57~21:03	○○○실	○○○	2024-07-22	월 09:00~18:00	19:04~20:16	○○○실	○○○	2024-09-06	금 09:00~18:00	19:20~22:00	○ 권고 (○○○실)
소 속	성 명	날 짜	병가 사용	출/퇴근																																																
○○○실	○○○	2023-06-16	금 09:00~18:00	17:33~22:00																																																
○○○실	○○○	2023-07-18	화 09:00~18:00	20:08~21:50																																																
○○○실	○○○	2023-07-27	목 09:00~18:00	19:31~22:00																																																
○○○실	○○○	2023-08-25	금 09:00~18:00	19:24~22:00																																																
○○○실	○○○	2024-04-23	화 09:00~18:00	18:48~20:15																																																
○○○실	○○○	2024-05-30	목 09:00~18:00	17:46~20:06																																																
○○○실	○○○	2024-06-11	화 10:00~18:00	19:57~21:03																																																
○○○실	○○○	2024-07-22	월 09:00~18:00	19:04~20:16																																																
○○○실	○○○	2024-09-06	금 09:00~18:00	19:20~22:00																																																

	- 유연근무제 시행과 더불어 취업규칙 개정을 통해, 병가 사용 근무시간을 9시부터 18시까지로 정했다는 점과 병가를 시간(분) 단위로 분할하여 사용할 수 있다는 점, 병가 사용에 따른 관리자의 근태관리 가능성 등을 고려할 때, 당일 병가를 사용한 경우에는 해당 병가 사용일의 근무시간이 18시에 종료되는 것으로 보아야 할 것이다. 따라서, 당일 병가를 사용한 병가자가 18시 이후 초과근무를 하기 위해서는 병가 사용자가 불가피하게 업무상 필요에 따른 초과근로를 할 만한 사정이 있어야 하며, 병가 사용자 본인의 신청에 따른 관리자의 사전 승인 또는 관리자의 초과근무 요청에 따른 병가자의 동의 절차 등 요건이 충족되어야 할 것이나, 현재 이에 대한 기관측의 관리체계가 불비한 것을 확인하였다. ○ 조치할 사항 - 한국원자력안전기술원장은 당일 병가사용자에 대해서는 병가자의 적절한 보호 및 병가자의 근태관리를 위하여 병가자의 09시부터 18시까지 시간 외의 초과근무를 위한 특별한 사정과 이에 따른 신청, 승인, 동의 절차 등이 필요한 바, 이에 대한 관리체계를 마련하여 시행하시기 바랍니다. <권고>	
--	---	--